

입양허가 심판청구서(국내입양에 관한 특별법)

청 구 인 1. (연락 가능한 전화번호:)
 생년월일
 주소
 등록기준지
 국적

 2. (연락 가능한 전화번호:)
 생년월일
 주소
 등록기준지
 국적

사 건 본 인
 생년월일
 주소
 등록기준지
 국적

청 구 취 지

“청구인(들)이 사건본인을 친양자로 입양하는 것을 허가한다.” 라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

첨 부 서 류

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. 청구 관련 사항 목록 | 1통 |
| 2. 양자가 될 아동의 출생신고 증빙서류 | 1통 |
| 3. 사건본인을 양자가 될 아동으로 결정한 서류 | 1통 |
| 4. 입양 동의 및 승낙의 의사 등에 관하여 확인한 서류 | 1통 |

- | | |
|---|------|
| 5. 결연확인서 | 1통 |
| 6. 기본증명서(상세), 가족관계증명서(상세), 주민등록등·초본(사건본인) | 각 1통 |
| 7. 혼인관계증명서, 가족관계증명서(상세), 주민등록등·초본(청구인들) | 각 1통 |
| 8. 양부모가 될 사람의 범죄경력조회 회신서 | 1통 |
| 9. 양부모교육 이수증명서 | 1통 |

20

청구인 (서명 또는 날인)

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 청구서에는 사건본인 1명당 수입인지 5,000원을 붙여야 합니다.
2. 송달료는 청구인 수 × 우편료 × 10회분을 송달료 취급 은행에 납부하고 영수증을 첨부하여야 합니다.
3. 관할법원은 양자가 될 아동의 주소지를 관할하는 가정법원(가정법원 또는 가정지원이 설치되지 않은 지역은 해당 지방법원 또는 지방법원 지원)입니다.

<청구 관련 사항 목록>

구 분	내 용 (☐ 에 ☒ 표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오.)			
1. 양자가 될 아동의 친생부모가 양자 입양에 동의하였는지 여부	부(父)	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	동의를 필요없거나 동의 할 수 없는 사정 (「국내입양에 관한 특별법」 제16조 제1항 단서, 제2항 참조)	
		성명	주소	연락처
	모(母)	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	동의를 필요없거나 동의 할 수 없는 사정 (「국내입양에 관한 특별법」 제16조 제1항 단서, 제2항 참조)	
		성명	주소	연락처
2. 양자가 될 아동(13세 이상)의 입양승낙	☐ 승낙함 ☐ 승낙하지 않음			
3. 양자가 될 아동의 법정대리인	성명			
	주소			
	연락처			
	☐ 동의 또는 승낙함 ☐ 동의 또는 승낙하지 않음	동의나 승낙할 수 없는 사정(「국내입양에 관한 특별법」 제15조 제2항 참조)		
4. 양자가 될 아동에 대하여 친권을 행사하는 자로서 친생부모 이외의 사람	☐ 있음	성명	주소	연락처
	☐ 해당 사항 없음			
5. 양자가 될 아동의 친생부모의 후견인	☐ 있음	성명	주소	연락처
	☐ 해당 사항 없음			

◇ 유의 사항 ◇

1. ‘양자가 될 아동의 법정대리인’은 보호대상아동이 「국내입양에 관한 특별법」 제13조 제3항 및 제14조 제1항에 따라 아동양육시설, 아동일시보호시설, 공동생활가정 등에 위탁된 때부터 후견인이 되는 해당 아동의 주소지를 관할하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장, 보호대상아동에 대하여 「보호시설에 있는 미성년자의 후견 직무에 관한 법률」에 따른 후견인이

있는 경우 그 후견인 등을 포함합니다.

2. '양자가 될 아동에 대하여 친권을 행사하는 자로서 친생부모 이외의 사람'은 사건본인의 부 또는 모가 결혼하지 않은 미성년자인 경우(즉 혼인하지 않은 미성년자가 자를 출산한 경우)에 이에 대신하여 친권을 대행하는 그 미성년자의 친권자(민법 제910조) 또는 후견인(민법 제948조) 등입니다.